דיש מקצת שליא בלא ולד וגזירה מקצתה אטו כולה קמ"ל ואמר עולא אמר רבי אלעזר [א]בכור שנטרף בתוך ל' יום אין פודין אותו וכן (א)תני רמי בר חמא מתוך שנאמר [1]פדה תפדה יכול אפי' נטרף בתוך ל' יום ת"ל (ב)אך חלק ואמר עולא א"ר אלעזר (ג)בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן תנן במסירה הוא דאמר כי האי תנא דתניא וחכ"א [ב]זו וזו במשיכה ר"ש אומר זו וזו בהגבהה ואמר עולא אמר ר' אלעזר [ג]האחין שחלקו מה שעליהן שמין ומה שעל בניהן ובנותיהן אין שמין אמר רב פפא פעמים אף מה שעליהן אין שמין [ד]משכחת לה בגדול אחי דניחא להו דלשתמעון מיליה ואמר עולא א"ר אלעזר (ד)שומר שמסר לשומר פטור ולא מיבעיא שומר חנם שמסר לשומר שכר דעלויי עלייה לשמירתו אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חנם דהשתא גרועי גרעיה לשמירתו נמי פטור שהרי מסר לבן דעת (ה)רבא אמר [ה]שומר שמסר לשומר חייב ולא מיבעיא שומר שכר שמסר לשומר חנם דגרועי גרעיה לשמירתו אלא [ו]אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר חייב דאמר ליה את מהימנת לי בשבועה האי לא מהימן לי בשבועה ואמר עולא א"ר אלעזר (ו)הלכתא גובין מן העבדים אמר ליה ר"נ לעולא אמר רבי אלעזר אפי' מיתמי לא מיניה (ז)מיניה אפי' מגלימא דעל כתפיה הכא במאי עסקינן שעשאו אפותיקי כדרבא (ח)דאמר רבא [ז]עשה עבדו אפותיקי ומכרו בעל חוב גובה הימנו [ח]שורו אפותיקי (ט)ומכרו אין ב"ח גובה הימנו מ"ט הא אית ליה קלא והא לית ליה קלא

לבתר

דיש מקצת שליא בלא ולד. ודקאסרי לה באכילה גזירה מקצתה אטו כולה והאי דקתני סימן ולד לאו אמקצתה קאי אלא ה"ק אסורה באכילה גזירה אטו היכא דנפקא כולה ואתו למימר אין כאן ולד ואם חזרה לפנים תשתרי בשחיטת האם וקאכלי נבילה דההיא ודאי סימן ולד באשה כו' אבל גבי אשה לא ניחוש למקצת לטמא טהרות דראשון דהתם ליכא למיגזר אטו כולה דהא קחזי דמכי נפק ולד בשני מטמינאה לה קמ"ל: **בכור שנטרף.** בכור אדם שנהרג בתוך ל' יום: **אין פודין אותו.** אין צריך לפדותו. ואם מת מעצמו לא איצטריך לן למימר דהא כתיב (במדבר יח) ופדויו מבן חדש תפדה אבל השתא איצטריך לאשמועי' דלא אמרינן אי לא איקטיל הוה חי ולא נפל הוה וליפרקיה: **פדה תפדה.** אך פדה תפדה את בכור האדם: **במסירה תנן.** בפ"ק דקדושין [כה:] דכיון דמסר לו באפסר קנאה אע"פ שלא משכה מרשות מוכר: **זו וזו.** גסה ודקה בהגבהה. וגסה מתרלינן בקדושין [כו.] שנותן חבילי זמורות תחת רגליה והיא עולה עליהן: **מה שעל בניהן ובנותיהן אין שמין.** דכיון דבנים ובנות לא אתו לבי דינא לא מבזינן להו למיתי: **בגדול אחי.** גדול האחין העוסק בנכסים להכניס ולהוציא דעד השתא ניחא להו לאחין דליכסי מדידהו במלבושים נאים כי היכי דלשתמעון מיליה: **שומר שמסר לשומר פטור.** הראשון בכל אותן דינים שהיה פטור אם היתה אצלו פטור נמי השתא ולא אמרי' פשיעה היא זו שמסרה לאיש אחר: **ולא מבעיא שומר חנם שמסר לשומר שכר.** ונגנבה או שאבדה דפטור שומר חנם כי היכי דמיפטר אילו הואי גביה דלא פשע: **דעלויי עלייה לשמירתו.** דשומר שכר מסר נפשיה לנטורי טפי משומר חנם שהרי שומר שכר חייב בגניבה ואבידה: **אלא אפי' שומר שכר שמסר לשומר חנם דהשתא גרעה לשמירתו פטור.** שומר שכר באונסין ולא מצי א"ל בעל הבית פשעת שמסרת לאחר שהרי מסרה לבן דעת: **חייב.** אפי' באונסין: **בשבועה.** דשומר חנם נשבע שלא פשע: **גובין.** חוב מן העבדים: **אפי' מיתמי.** אם מת לוה ונפלו קמי יתמי מי א"ר אלעזר דבעל חוב גובה מן העבדים דכמקרקעי דמו: **מיניה.** מן הלוה עצמו א"ר אלעזר דב"ח גובה מן העבדים: וקפריך **מיניה אפי' מן גלימא דעל כתפיה:** **אפותיקי.** אפה תהא קאי. כלומר מזה יהא לך פרעון ואשמעינן רבי אלעזר דאם מכרו גובה בעל חוב ממנו:

לבתר

גזירה מקצתה אטו כולה. לאו דוקא דאיך נוכל לטעות להתיר כולה שגם ביציאת מקצתה היוצא אסור מדאורייתא ולא קאמרינן גזירה מה שבפנים אטו מה שבחוץ ועוד אי גזרינן אטו כולה באשה נמי לגזור אלא י"ל דאטו רובא קאמרינן דאי שרית ביציאת מקצת מה שבפנים משום כל אשר בבהמה אע"פ שיש לחוש שמא יצא ראשו באותו מקצת יבא להתיר ביציאת רובו אותו מיעוט שבפנים מהאי טעמא ולא ידעו שבמקצת הוי ספק ספיקא אבל גבי אשה לא שייך למגזר דלא אתי למיטעי דליכא טעמא במה יטעו להשוות רוב למקצת אבל בבהמה יטעו לומר שמה שבפנים לעולם אינו כילוד כל זמן שלא יצא א"נ באשה לא גזרי' למנות מיום ראשון דחומרא דאתי לידי קולא היא דדלמא לא ימנו מיום ב' למיהב לה ימי טומאה א"נ באשה לא גזרינן דאפוסי טומאה לא מפסינן כדאמרינן בנילה (דף ז.) מיהו לעיל פירשנו דלא איירי לענין טומאה אלא לאוסרה לבעלה ופי' הקונט' דבאשה לא שייך למגזר דלא אתי למטעי דכיון דחזו דמכי ילדה בשני מטמינאה לה וקשה דהא דחזינן דמטמאינן לה בשני אמרי משום דנפקא כולה:

בכור שנטרף בתוך ל' יום. פ"ה שנהרג ובמת מעצמו לא איצטריך קרא לאשמועינן דאין פודין דהא כתיב ופדויו מבן חדש תפדה אבל נהרג איצטריך לאשמועינן דלא אמרי' אי לאו דאקטיל הוי חי ולא נפל הוי ולפרקיה משמע קצת דאם קים לן בגויה דכלו לו חדשיו וחי היה חייב לפדותו וקשה דבפרק יש בכור (בכורות דף מט.) אמר גבי פודה בנו תוך ל' יום ונתאכלו המעות לאחר זמן אין בנו פדוי ואמאי והא אגלאי מילתא למפרע דלא נפל הוא אלא ודאי גזירת הכתוב היא מופדויו מבן חדש תפדה דאפי' קים לן שכלו חדשיו צריך ל' יום ואע"ג דמהאי קרא נפקא לן (שבת דף קלה:) כל ששהה ל' יום באדם אינו נפל ה"נ דרשינן (שם) ח' ימים בבהמה אינו נפל מדכתיב מיום השמיני והלאה ירצה לקרבן ואפ"ה כי קים לן דכלו חדשיו הוי מחוסר זמן תוך שמנה כדמוכח בפ"ק דר"ה (דף ו:) דאמר [בכור] מאימתי מונין לו שנה חד אמר משעה [שנראה] להרצאה וחד אמר משעה שנולד ולא פליגי הא בתם הא בבעל מום ומוקמינן לה התם דקים ליה בגויה דכלו לו חדשיו ואפ"ה לא חזי להרצאה עד ח' ועוד דבסוף הקומץ רבה (מנחות דף לז.) מחייב גבי בכור שיש לו ב' ראשים ליתן לו י' סלעים לכהן ופריך עלה מבכור שנטרף דפטור ואי נטרף היינו נהרג היכי מדמי ליה להכי ועוד דלא הוה ליה למימר נטרף אלא נהרג ועוד דאסיק גמרא אך חלק הא חלק הא כיון שנהרג תוך ל' יום מופדויו מבן חדש נפקא ומפ' ר"ת שנטרף היינו שנעשה טרפה והשתא מדמי ליה שפיר בהקומץ לבכור שיש לו ב' ראשים דהוי נמי טרפה(י):

בהמה גסה. אין עיקר הדבר כאן ובפ"ק דקדושין (דף כה:) האריכתי: **מה** שעל בניהן ובנותיהן אין שמין. שמתביישין להביאם לב"ד ומחלי אהדדי ופסק רב אלפס דוקא בגדי חול אבל בגדי שבת שמין והכי איתא בירושלמי(כ): **בגדול** אחי. אם מוחין הרשות בידם אבל כל זמן שלא מיחו מסתמא ניחא להו כי היכי דלשתמעי מיליה כדאמרינן בהניזקין (גיטין נב:) גבי עמרם לבעא:

לא מבעיא שומר חנם שמסר כו'. פי' דפטור אם נגנבה או נאבדה ומיהו שומר שכר כי משלם משלם לבעלים כדאמרי' בהמפקיד (ב"מ לו:) דהלכה כר' יוסי דאמר אין הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו: **דעלויי** עלייה לשמירתו. אין לפרש עלייה שאם נגנב תחזור לבעלים דהא גרועי גרעיה לא אפשר לפרש בענין זה אלא העילוי והגרעון הוי דשומר שכר מסר נפשו טפי לשומרו משומר חנם: **את** מהימנת לי בשבועה. לפי טעם זה אם השני נאמן יותר מן הראשון נראה דפטור אבל בהמפקיד (שם) איכא טעמא אחרינא דאין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר ואין שני טעמים הללו שוין כדמוכח התם ואין להקשות לעולא דהכא היכי פליג אההוא טעמא הא מתניתין היא בפ' כל הגט (גיטין כט.) אם אמר טול ממנה חפץ פלוני לא ישלחנו ביד אחר שאין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר וי"ל דההוא לכתחילה אבל לא מצינו שיתחייב בדיעבד על כך: **אפילו** מן גלימא דעל כתפיה. אם יש לו שנים דאם אין לו אלא אחד הא אמר בפ' המקבל (ב"מ קיד.) דמסדרים לב"ח א"נ בטלית שוה מאה מנה שמלבישין אותו בטלית הראוי לו ולא כר"ע דאמר בפ' המקבל (שם קיג:) כל ישראל ראויין לאותו איצטלא ור"ת פוסק הלכה דאין מסדרין:

כגון שעשאו אפותיקי. והשתא גבי מיתמי כמו מלוקח ואע"ג דמיתמי לא שייך טעמא משום קלא כמו בלוקח דלגבי דידהו אפותיקי ולא אפותיקי שוה מכל מקום היכא דגבי מלקוחות גבי נמי מיתמי מידי דהוה אמלוה בשטר דגבי מיתמי ומלקוחות אפילו למ"ד שיעבודא לאו דאורייתא ומלוה על פה לא גבי ממשעבדי ולא מיתמי ובשלמא בלקוחות איכא לפלוגי

בין

עין משפט נר מצוה

קד א מיי' פ"א מהל' בכורים הלכה יז וכפירוש התוס' סמג עשין קמד טוש"ע י"ד סי' שה סעיף יב:

קה ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הל' ה סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סי' קצז סעיף א:

קו ג מיי' פי"ו מהלכות נחלות הלכה ג סמג עשין צו טוש"ע ח"מ סי' רפח סעיף א:

קז ד מיי' שם פי"ט הלכה טו סמג שם טוש"ע שם בהג"ה:

קח ה ו מיי' פ"א מהל' שכירות הלכה ד ופ"ד מהל' מקי ממון הלכה יא ועיין בהשגות ובמ"מ ובל"מ ובטור סי' שלו ובב"י סמג עשין פח פט טוש"ע ח"מ סי' רלא סעיף כו וסי' שה סעיף ה וסי' שלו סעיף ט:

קט ז מיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ה סמג עשין לד טור ש"ע ח"מ סי' קיז סעיף ה:

קי ח מיי' שם טור ש"ע שם סעיף ג:

תורה אור השלם

1. כָּל פֶּטֶר רֶחֶם לְכָל בָּשָׂר אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ לַייָ בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה יִהְיֶה לָּךְ אַךְ פָּדֹה תִפְדֶּה אֵת בְּכוֹר הָאָדָם וְאֵת בְּכוֹר הַבְּהֵמָה הַטְּמֵאָה תִּפְדֶּה: במדבר יח טו

רבינו חננאל

דיש מקצת שליא בלא ולד וגזירה מקצתה אטו כולה, וכולה כסימן הולד באשה כך סימן הולד בבהמה. והני מילי לעניין אבר מן החי. פי' שליא שיצאת מקצתה ונשחטה הבהמה אותה שיליא כולה אסורה באכילה דחיישינן לולד עמה, והילוד אסור ואין אני קורא בה כל שבבהמה תאכלו, שזה כבר נולד והמקצת חשוב ככל וכאילו פירש ואבר מן החי הוא. אבל לעניין טומאה לא חיישינן לולד, קמ"ל. **אמר עולא אמר ר' אלעזר בכור אדם שנטרף בתוך ל' יום אין פודין אותו,** כי כמת הוא חשוב. ותניא כל מי שלא שהא ל' יום באדם הרי זה נפל שנ' ופדוייו מבן חדש תפדה. גרסי' במנחות סוף פ' הקומץ השני איני והתני רמי בר חמא מתוך שנ' אך פדה תפדה את בכור האדם שומע אני אפי' נטרף בתוך ל', ת"ל אך חלק וכו'. **אמר עולא אמר ר' אלעזר בהמה גסה נקנית במשיכה.** כמן, כי האי תנא דתניא וחכמ' אומ' זה וזה במשיכה. **ותוב אמרי' האחין שחלקו מה שעליהם שמין, מה שעל נשיהן ועל בניהן אין שמין.** פי' שכבר זכו בהן דתנן בפ' שום היתומין אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו בכסות אשתו ולא בכסות בניו כו'. וכיון דחזא דשקל אחוה מתפוסת הבית ומלביש לאשתו ולבניו, מחל. לפיכך כשבאין לחלוק אין לו

מסורת הש"ס

(א) מנחות לז., (ב) [פסחים ה. וש"נ], (ג) קדושין כה: ב"ב פו:, (ד) ב"מ לו., (ה) [לקמן נו: ב"מ לו:], (ו) [ב"ב קכח.], (ז) [שם קנז.], (ח) לקמן לג: ב"ב מד: (גיטין מח.), (ט) [עי' תוס' כתובות מט: בד"ה הוא ותוס' לקמן קח: קט. ד"ה לוה], (י) [ועי' תוס' מנחות לז. ד"ה שומע], (כ) [פ"א דקדושין סוף ה"ד],

מוסף רש"י

יכול אפילו נטרף. נהרג, **בתוך ל' יום.** נמי חייב, דאע"ג דכתיב ופדויו מבן חודש תפדה, אפילו הכי הכא איכא למימר אם לא נהרג הוי חי ל' ובכור מעליא הוא (מנחות לז.) נ"א שנטרף, שנולדו לו סימני טריפה כגון ניקב קרום של מוח (ש"מ שם). **והא אנן תנן במסירה.** בעליה מוסרים אותה ללוקח באפסר או בשערה כדתניא כילד במסירה כו' אבל משיכה לא מקניא, דאין דרכה בכך להוליכה לפניו (קדושין כה:). **זו וזו בהגבהה.** ולא במסירה ולא במשיכה (שם). **שומר שמסר לשומר פטור.** מכל מה שהיה נפטר אם שמרה הוא עצמו (ב"מ לו.). **ולא מיבעיא כו'.** דפטור מן האונסין ואין לך לומר פשיעה היא זו שמסרה לאחר (שם). **האי לא מהימן לי בשבועה.** שנאנסה (לקמן נו:) ואני אומר שישנה בידו, או אכלה, או פשע בה (ב"מ לו:). **גובין מן העבדים.** בעל חוב שמת גובה מעבדי יתומים, דכמקרקעי דמי (רשב"ם ב"ב קכח.). **עשה.** לוה, **עבדו אפותיקי.** לבעל חובו, **ומכרו.** אחרי כן הלוה לאיש אחר (שם מד:). **הא אית ליה קלא.** אפסידו לקוחות אנפשייהו, **והא לית ליה קלא.** פרה וטלית ולא ידעו הלקוחות להזהר (שם).

רבינו חננאל (המשך)

לחזור. ואם הוא גדל אחי דניחא ליה להתהלך במלבושין יקירין להיותו נשוא פנים במושב השרים שישמעו דבריו ויאמרו עליו אדם חשוב ויש גם לאחיו בדבריו הנאה, זכה ואין עליו להחזיר. **ואשכחן בתלמוד ארץ ישראל** בהאשה ניקנת ר' בון פשט כלי רגל וכלי שבת מביאין באמצע וחולקין. אמ' עולא **[א"ר אלעזר]** שומר שמסר לשומר פטור כו'. רבא אמ' אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר וטוען שנאנס חייב דאמ' ליה את מהימנת לי בשבועה איהו לא מהימן לי בשבועה. וקיימ' לן כרבא.